

1500268-13.2020.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... montante mais que suficiente para o tráfico.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500268-13.2020.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-13.2020.8.26.0605

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2251907/2020 - DEL.SEC.ANDRADINA, 14063531 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1068/20/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 1069/20/100 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2251907 - DEL.POL.CASTILHO, 1068/20/100 - DEL.POL.CASTILHO, 1069/20/100 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUCILENE FERNANDES DUARTE

Prioridade Idoso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LUCILENE FERNANDES DUARTE imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Narra a denúncia que no dia 09 de outubro de 2020, por volta das 21h58min, na Rodovia CTH-430, Laranjeiras, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, a ré, qualificada às fls.08, 10/11 e 15/17 dos presentes autos, adquiriu em outro Estado da Federação e trazia consigo, para fins de tráfico, 01 porção de cocaína em pó, com peso aproximado de 48,2g (cf. auto de constatação provisório de fls.39/42), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 em decisão de fls.197/199. A ré foi citada e apresentou resposta à acusação de fls.160/161. Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa,

por sua vez, requereu reconhecimento da confissão espontânea e da colaboração da acusada, além do cumprimento de medida cautelar como cumprimento de pena.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/02, termo de depoimento de fls.03/05, termo de declarações de fl.06, termo de interrogatório de fl.08, boletim de ocorrência de fls.21/25, autos de exibição e apreensão de fl.18, imagens de fl.19, laudos periciais de fls.137/138), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

O policial militar Alexander Luiz Ribeiro narrou que abordaram um taxi na rodovia CTH, que é rota de tráfico, sendo que a presença de um homem e uma mulher no veículo chamou a atenção da equipe. Em abordagem, a acusada acabou por assumir que carregava drogas e espontaneamente entregou à equipe.

Robson Novaes Diletti policial militar confirmou a versão de seu colega de profissão, sem divergências ou acréscimos dignos de nota.

A testemunha Antonio Justino Garcia da Costa afirmou que pegou a ré para uma corrida, na cidade de Santa Fé do Sul. Foram até Três Lagoas-MS e pararam em um posto, sendo que a ré foi até um veículo, sem nada nas mãos e, 5 minutos depois, voltou também sem nada nas mãos. Em seguida, foram parados pela polícia, que encontrou drogas com a ré.

Interrogada, a ré confessou os fatos. Disse que trabalhava como faxineira numa casa noturna e acabou escutando uma conversa e "foi na conversa". Estava em momento de desespero então usou R\$ 1.400,00 que havia juntado para comprar a droga em Três Lagoas-MS. Arrepende-se dos fatos, pois hoje tem dificuldades para conseguir emprego por conta do ocorrido.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese a acusada foi detida pela polícia em uma rota de tráfico de drogas, sendo que estava com quase 50 gramas de cocaína. Apenas a título de argumentação, anote-se que um "fileira" de cocaína para pronto consumo é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017).

Portanto, a quantidade de 48 gramas seria suficiente para mais de 400 doses de cocaína, montante mais que suficiente para o tráfico.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

De mais a mais, a acusada confessou integralmente os fatos, sendo que os policiais corroboraram integralmente como a apreensão se deu.

Presente a causa de aumento da interestadualidade, objetiva, sendo que a ré assumiu que de fato comprou as drogas em Três Lagoas-MS.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares

e outros agentes de segurança.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base.

Na segunda fase, a confissão não pode conduzir a pena além do mínimo, na forma da súmula 231 do STJ.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06. A pena vai a 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Ainda na terceira fase, considerando a primariedade da ré e o caráter episódico da ação, reduzo a pena em 2/3, conduzindo-a a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O regime inicial, excepcionalmente, deve ser o aberto, considerando a quantidade de pena, primariedade e circunstâncias do caso.

Com base nas mesmas razões, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de pena, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em um salário mínimo, a ser pago a entidade indicada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO LUCILENE FERNANDES DUARTE, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de pena, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em um salário mínimo, a ser pago a entidade indicada pelo juízo da execução. Autorizo o pagamento de forma parcelada, em até 10 parcelas.

Indefiro o pedido para que se considere a cautelar imposta às fls. 58 e seguintes como cumprimento de pena, pois totalmente diversas as naturezas das medidas e restrições estabelecidas.

Recurso em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Defiro a devolução do aparelho celular apreendido à ré, oficiando-se.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 26 de agosto de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)